

SITI AISHAH BT SYAMSUDIN
lawan
ZILKIPLY B JUBLEE
DAYANG IJAWATI BT ABANG TAR

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Dato' Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), Y.A Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Panel), dan Y.A Datuk Haji Mohd Radzi bin Abd Latif (Panel) Pada 28 Julai 2022 bersamaan 28 Zulhijjah 1443H]

Kes Mal No : 10000-077-0127-2021

[Permohonan Melanjutkan Tempoh Masa Memfailkan Notis Rayuan Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2003]

Peguam Pemohon : *Tiada*

Peguam Responden-Responden: *Tetuan Afshah & Associates*

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Pemohon telah memfailkan permohonan ini melalui suatu Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan bertarikh 29/11/2021 terhadap pihak Responden-Responden untuk mendapatkan perintah-perintah seperti berikut:

- 1.1 Pihak Pemohon diberi kebenaran untuk melanjutkan tempoh masa bagi membolehkan Pemohon menyerahkan Rekod Rayuan bagi kes Saman No.: 10000-038-0050-2021
- 1.2 Pihak Pemohon diberi kebenaran untuk menyerahkan Rekod Rayuan di Mahkamah Rayuan di Shah Alam, Negeri Selangor Darul Ehsan dalam tempoh empat belas (14) hari daripada tarikh keputusan ini.
- 1.3 Lain-Lain relief/perintah yang dianggap suai manfaat dan adil oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

[2] Responden-Responden tidak bersetuju dengan permohonan ini telah memfailkan Afidavit Jawapan pada 21/2/2022 dan memohon supaya Mahkamah menolak permohonan Pemohon. Manakala Pemohon pula memfailkan Afidavit Balasan pada 7/3/2022. Seterusnya hujahan bertulis telah difailkan oleh Pemohon pada 26/5/2022 manakala hujahan bertulis Responden difailkan pada 11/5/2022.

FAKTA KES

[3] Pada 8/3/2021 Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, Selangor dalam Kes Saman No: 10207-038-0898-2020 telah memerintahkan seperti berikut iaitu Pemohon hendaklah menanggung kos Responden-Responden termasuk kos peguam.

[5] Pemohon yang tidak berpuashati dengan keputusan kes tersebut berhasrat untuk membuat rayuan dan telah memfailkan Notis Rayuan pada 18/3/2021 dan memfailkan Rekod Rayuan pada 23/9/2021.

[6] Pemohon telah menyerahkan Rekod Rayuan kepada Responden pada 5/10/2021 melalui Pos AR Berdaftar dan menyerahkan secara ke diri kepada wakil peguam syarie Responden pada 6/12/2021. Walau bagaimanapun, tarikh akhir penyerahan Rekod Rayuan adalah pada 28/9/2021.

[7] Oleh kerana berlaku kelewatan dalam menyerahkan Rekod Rayuan di dalam tempoh yang diperuntukkan oleh undang-undang, maka Pemohon telah bertindak memfailkan permohonan melanjutkan tempoh bagi menyerahkan Rekod Rayuan di hadapan kami ini.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[1] Permohonan ini dibuat dengan merujuk kepada seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 berkaitan kuasa Mahkamah untuk melanjutkan tempoh masa, iaitu:

Seksyen 238 - Memanjangkan Atau Memendekkan Masa

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Akta ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

[2] Kami ingin menegaskan di sini bahawa dalam mana-mana permohonan pelanjutan tempoh masa, adalah menjadi tanggungjawab Pemohon untuk menghujahkan tentang faktor-faktor tempoh kelewatan, sebab kelewatan, kebarangkalian untuk berjaya dalam rayuan dan tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi untuk pertimbangan Mahkamah dan bukannya penghujahan terhadap merit kes.

[3] Faktor-faktor tersebut telahpun dijelaskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam kes **Sharifah Badariah binti Mari lwn Yasran bin Hj. Hussain, [2015] SHLR 106** yang kemudiannya diikuti oleh Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan di dalam kes **Aziah binti Abdul Aziz lwn.**

Azmi bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1) 50 serta kes **Fatima @ Hasnah binti Daud lwn. Wan Hassan bin Wan Daud [2015] JH 40(1)** di mana Panel Rayuan telah menggariskan beberapa faktor yang perlu diberi pertimbangan sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah seksyen 238 iaitu:

- 3.1 tempoh kelewatan;
- 3.2 alasan kepada kelewatan;
- 3.2 kebarangkalian untuk rayuan tersebut dibenarkan;
- 3.4 tahap prejudis kepada Responden jika permohonan untuk lanjutan dibenarkan; dan/atau
- 3.5 Kesilapan peguam, bentuk dan keadaan ianya telah dilakukan.

Walau bagaimanapun, faktor-faktor ini hanyalah panduan bagi tujuan melaksanakan budi bicara sahaja dan tidak bermaksud menjadi satu keperluan yang ketat dan mandatori. Ianya bukan suatu keperluan bahawa semua faktor perlu menyebelahi pihak Pemohon dalam melaksanakan kuasa budi bicara tersebut.

Tempoh kelewatan dan Alasan Kelewatan

[4] Berdasarkan penelitian kami terhadap Afidavit Pemohon, kami mendapati bahawa Borang MS30 telah sempurna diterima oleh Pemohon pada 18/8/2021. Pemohon telah memfailkan Alasan Rayuan pada 25/8/2021 dan Rekod Rayuan pada 23/9/2021 iaitu dalam tempoh masa yang ditetapkan oleh undang-undang. Walau bagaimanapun Pemohon telah gagal menyerahkan Rekod Rayuan tersebut kepada Responden-Responden dalam tempoh yang telah ditetapkan.

[5] Berdasarkan Afidavit Pemohon, Pemohon memaklumkan bahawa Rekod Rayuan telah diserahkan kepada Responden-Responden pada 5/10/2021 melalui

Pos AR Berdaftar. Pemohon menyatakan bahawa Responden-Responden dalam sebutan kes di hadapan Pendaftar pada 25/11/2021 telah mengakui penerimaan Rekod Rayuan Tersebut.

[6] Pihak Responden-Responden pula dalam Afidavit Jawapannya menegaskan bahawa penyerahan Rekod Rayuan tersebut adalah tidak diterima dan tidak sempurna.

[7] Setelah Kami meneliti catatan sebutan kes bagi kes Rayuan No: 10000-038-0050-2021 bertarikh 25/11/2021, Kami dapati wujudnya pengakuan dari Peguam Responden-Responden berkaitan penerimaan Rekod Rayuan tersebut oleh Responden pada 5/10/2021. Kami berpuas hati bahawa Pemohon telah menyerahkan Rekod Rayuan tersebut kepada Responden-Responden pada **hari ke 8 setelah tamat** tempoh masa yang ditetapkan oleh undang-undang.

[8] Kami dapati bahawa kelewatan menyerahkan Rekod Rayuan tersebut adalah kerana Responden-Responden berada di Sarawak sedangkan Pemohon berada di Selangor. Oleh itu, Pemohon perlu mendapatkan perintah penyampaian Luar Bidangkuasa terlebih dahulu sebelum menyampaikan Rekod Rayuan. Pemohon juga terpaksa menggunakan perkhidmatan AR Berdaftar untuk menyerahkan Rekod Rayuan kepada Responden-Responden. Pemohon adalah orang biasa dan tidak menggunakan khidmat mana-mana peguam syarie juga merupakan faktor penyumbang kepada kelewatan penyerahan Rekod Rayuan tersebut.

[9] Berdasarkan dapatan tersebut kami berpuas hati menyimpulkan bahawa wujud keadaan khas dalam permohonan ini yang mewajarkan permohonan ini dibenarkan demi kepentingan keadilan sebagaimana yang dinyatakan oleh Panel Rayuan Mahkamah Syariah Selangor di dalam kes **Harun Bin Abdullah lwn. Zainab Binti Alina** [1987] JH 2 (1) 279 sebagaimana berikut –

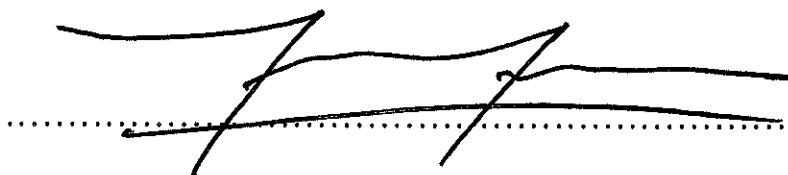
“Oleh itu sebelum kebenaran diberi untuk melanjutkan masa rayuan dua perkara hendaklah dipenuhi. Yang Pertama mesti ada perihal-perihal istimewa (special circumstances), dan yang kedua, perihal-perihal istimewa itu akan mendatangkan atau membawa kepada keadilan.”

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis dan Afidavit Pemohon, Afidavit Jawapan, Afidavit Balasan dan Hujahan Pihak-Pihak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

- [1] Permohonan Pemohon adalah **DITERIMA**.
- [2] Penyampaian Rekod Rayuan kepada Responden-Responden bertarikh 5/10/2021 adalah dianggap sah dan sempurna.

Penghakiman ini diberikan oleh:-

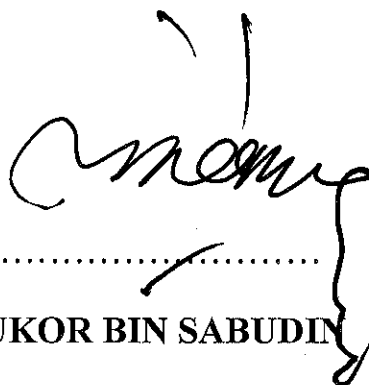


1. **YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**

Pengerusi

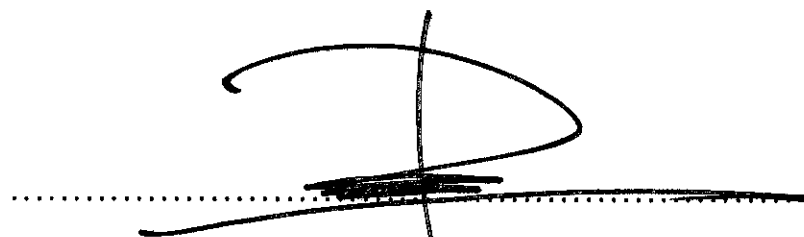
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:



2. **Y.A DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



3. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

